14 de octubre de 2026. Liberia, Guanacaste.

Señores y Señoras
Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Concejo Municipal
Alcaldía Municipalidad de Liberia.

Asunto: Observación técnica, espacial y legal a la propuesta del Reglamento de Vialidad y Movilidad del POT – Solicitud de modificación de velocidad máxima en vías estructurantes.

Estimados señores:

En el marco del proceso de participación ciudadana y de cara a la audiencia pública convocada para el próximo 5 de noviembre sobre la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para nuestro cantón, me dirijo a ustedes para presentar una observación formal respecto al borrador del documento *"PR_Lib - 06_Reglamento de vialidad y movilidad"*.

Tras realizar un análisis espacial y normativo de las dinámicas de desplazamiento y la configuración de los derechos de vía de nuestra ciudad —particularmente en zonas donde interactúa el tránsito vehicular con el tejido residencial y peatonal, como es el caso de Barrio INVU 2 y sectores aledaños—, expongo la siguiente justificación técnica, legal y administrativa para solicitar un ajuste en la normativa de diseño vial propuesta.

1. Contexto de la Observación En la **Tabla 1 ("Condiciones de diseño según tipo de vía cantonal")** del reglamento propuesto, se establece una "Velocidad máxima permitida" de **50 km/h** para las *Calles Locales Tipo A* (estructurantes) y para los *Bulevares*. Si bien este tope coincide con el límite máximo por defecto establecido en la Ley de Tránsito (N° 9078) para zonas urbanas generales, su aplicación en el POT resulta técnicamente peligrosa y jurídicamente contradictoria frente a los propios objetivos del plan regulador.

2. Justificación Técnica y de Diseño Espacial El diseño geométrico de la trama urbana de Liberia (anchos de calzada, radios de giro, proximidad de aceras y cruces a nivel) no ofrece los tiempos de percepción y reacción necesarios para detener un vehículo a 50 km/h de manera segura. Las estadísticas de ingeniería de tránsito demuestran que, en caso de atropello, la probabilidad de lesiones fatales para un peatón o ciclista a 50 km/h es superior al 80%.

Una reducción del límite a **40 km/h** en estas vías primarias de la ciudad garantiza una convivencia segura, no genera embotellamientos significativos (ya que en ciudad el tiempo de viaje está dictado por las intersecciones y no por la velocidad tope) y permite la implementación segura de la infraestructura complementaria que propone el mismo documento, como los carriles compartidos y las ciclovías.

3. Justificación Legal y Normativa La propuesta de mantener la velocidad en 50 km/h contraviene directamente el **Artículo 7** del propio reglamento del POT, el cual adopta los principios rectores de:

- *Pacificación del tránsito.*

- *Calles completas.*
- *Pirámide invertida de la movilidad* (donde la prioridad absoluta es la protección de la vida humana).

Adicionalmente, riñe con el espíritu de la Ley de Movilidad Peatonal (N° 9976) y la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística (N° 9660). La administración municipal, amparada en su autonomía territorial y en la Ley de Planificación Urbana (N° 4240), tiene la plena competencia y la obligación administrativa de establecer estándares de diseño y velocidad *más estrictos* que el estándar nacional genérico, si ello resulta necesario para salvaguardar la vida, adecuar la ciudad a la escala humana y cumplir con el concepto de transectos urbanos delineado en el Capítulo 1 del mismo documento.

PETITORIA

Por todo lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa y formal **SOLICITO**:

1. Que se modifique la **Tabla 1 (Condiciones de diseño según tipo de vía cantonal)** del Capítulo 2 del documento *"PR_Lib - 06_Reglamento de vialidad y movilidad"*.
2. Que el rubro de "Velocidad máxima permitida" para las categorías de **Calles Locales Tipo A** y **Bulevares** sea modificado, reduciéndose de 50 km/h a un máximo de **40 km/h**.

Aprobar este límite de velocidad es el único mecanismo congruente para materializar la pacificación urbana que el POT declara buscar, protegiendo así el bienestar y la vida en la ciudad de Liberia.

Agradeciendo de antemano el análisis de esta propuesta para su integración en el documento definitivo, suscribo,

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero.
Cédula: 106430396
Teléfono: 83090625
Correo electrónico: oasotob@gmail.com
Dirección: Casa 185, Invu 2, Liberia, Liberia, Guanacaste.

Firmado por Gaudi móvil